

Cédric Herrou : « Je viens de faire 22 heures de garde à vue parce que je suis un opposant politique »

Le militant a été placé en garde à vue mercredi 20 mars, et deux compagnons d'Emmaüs-Roya en retenue administrative, après un contrôle routier. Tous trois ont été relâchés jeudi midi. La préfecture des Alpes-Maritimes assume, le ministère de l'intérieur garde le silence.

Il a d'abord signalé un nouveau « petit contrôle au faciès » dans une vidéo postée sur le réseau social X. Cédric Herrou n'imaginait sans doute pas qu'il serait interpellé, en plus des hommes qui l'accompagnaient en voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, mercredi 20 mars, en début d'après-midi. Les gendarmes mobiles ont profité d'un contrôle routier pour constater que certains des compagnons, membres de la communauté Emmaüs-Roya, étaient en situation irrégulière.

Ces derniers, l'un de nationalité gambienne, l'autre mauritanienne, ont été placés en retenue administrative, tandis que l'agriculteur, déjà connu pour son combat pour le principe de fraternité consacré par le Conseil constitutionnel, a été placé en garde à vue, pour « aide à la circulation d'étrangers en France ». « J'ai senti les policiers un peu embêtés, et c'est normal puisque ce n'est plus un délit à partir du moment où il n'y a pas de contrepartie financière », souligne Cédric Herrou. Tous trois ont été relâchés jeudi 21 mars, à midi.

Au moment de l'interpellation, raconte Cédric Herrou, les gendarmes lui « ont mis les menottes » « Je leur ai demandé le motif de l'interpellation, et si j'étais placé en garde à vue. Mais on m'a notifié mes droits 3 h 30 après ma privation de liberté. » Le préfet des Alpes-Maritimes a affirmé que Cédric Herrou aurait refusé de présenter les documents du véhicule. « C'est faux, rétorque l'agriculteur. Les gendarmes nous ont suivis, et c'est parce qu'il y avait des Noirs dans la voiture. Je viens de faire 22 heures de garde à vue parce que je suis un opposant politique. Et dans un pays comme la France, cela interroge la notion d'État de droit. »

À l'été 2023, Mediapart était allé à la rencontre d'Emmaüs-Roya et avait raconté la genèse de ce projet mêlant agriculture et social – une première en France. La communauté permet depuis sa création d'approvisionner toute la vallée de la Roya en produits locaux et bio, et a convaincu, à force de travail acharné et de pédagogie, les plus réfractaires à la présence de personnes étrangères. C'est la première fois que les forces de l'ordre et les autorités s'en prennent ainsi à la communauté Emmaüs.

Dans la soirée de mercredi, le préfet des Alpes-Maritimes a choisi de communiquer sur X, confirmant l'interpellation de Cédric Herrou par des gendarmes mobiles dans le cadre d'un contrôle routier. « L'infraction routière retenue à son encontre et le refus de fournir les documents afférents à la conduite du véhicule ont entraîné l'immobilisation du véhicule. La présence à bord de passagers en situation irrégulière a conduit au placement en garde à vue de M. Cédric Herrou et au placement en retenue administrative des passagers », a-t-il poursuivi.

Sollicité à plusieurs reprises, le ministère de l'intérieur a préféré garder le silence.

« L'épine dans le pied de la préfecture »

« On a l'impression que c'est lié aux dénonciations qu'on a faites il y a dix jours », explique Marion Gachet, cofondatrice de la communauté, en référence à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant des militaires de l'opération Sentinelle effectuer un contrôle d'identité sur l'un des compagnons de la communauté, un contrôle « illégal » (ces derniers ne sont pas habilités à contrôler l'identité des citoyen·nes) et « au faciès » (la personne était noire), comme l'a souligné Cédric Herrou au moment des faits.

Filmée, la scène a suscité l'indignation et a été reprise dans de nombreux médias. Cédric Herrou avait constaté ces pratiques illégales des mois plus tôt, notamment dans les trains circulant à la frontière franco-italienne ou dans les gares. Il avait déjà publié une vidéo, devenue virale, en novembre 2023 ; et un communiqué interassociatif était venu condamner ce type de pratique.

« Des policiers m'ont dit que j'étais l'épine dans le pied de la préfecture. Je sais que tout ça fait suite au référé-suspension que j'ai déposé en justice pour mettre fin aux contrôles d'identité effectués par les [soldats de] Sentinelle dans la région », confie Cédric Herrou.

Mercredi 20 mars, les forces de l'ordre suivaient la voiture depuis quelques minutes, rapporte Marion Gachet, « comme [si elles] l'avaient repérée et attendaient de pouvoir intervenir » « Dans le PV d'interpellation, il est écrit que les gendarmes ont suivi le véhicule de l'association depuis la gare, et l'ont contrôlé parce que l'un des feux arrière était cassé. »

Par la suite, les motifs du contrôle et de l'interpellation ont évolué : d'abord présentée comme un simple contrôle routier, l'action s'est vite inscrite dans le cadre d'une « mission de lutte contre l'immigration clandestine », comme l'a affirmé le cabinet du préfet lui-même à France 3-Côte d'Azur.

Deux bénévoles et un membre de la communauté de nationalité française, également présents dans le véhicule, ont d'ailleurs été relâchés en fin de journée, mercredi. Se voulant rassurant, Cédric Herrou affirme ne pas se décourager. « Au contraire, ça me rebooste. Pour les compagnons, c'est plus embêtant. Mais ils vont bien, ils appartiennent à une lutte, on est un peu une famille et ils savent qu'on sera toujours là. »

Cédric Herrou et Marion Gachet invitent le préfet des Alpes-Maritimes à venir les rencontrer : « On dénonce des irrégularités parce qu'on est pour le respect du droit. Mais on est aussi dans une volonté de discussion et

d'apaisement, on n'est pas là pour faire la guerre au préfet et il n'y a aucun intérêt à avoir de telles tensions, ni pour Emmaüs-Roya, ni pour la commune de Breil-sur-Roya, ni pour les autorités. »

« Préfet bulldozer »

Jusque-là, poursuit Marion Gachet, les membres de la communauté entretenaient « de très bonnes relations » avec la préfecture des Alpes-Maritimes. Mais, depuis l'arrivée du préfet Hugues Moutouh en septembre 2023, cette bonne entente s'est étiolée, regrette-t-elle. « Là, on a vraiment le sentiment qu'il se venge. » Le préfet est connu pour ses prises de position et de parole prônant la discrimination, comme lorsqu'il a déclaré, alors préfet de l'Hérault, que « les SDF étrangers n'étaient pas les bienvenus »

Surnommé « préfet bulldozer », il avait aussi réservé une interpellation surprise à plusieurs sans-papiers venus de Paris, dès la sortie du train, alors qu'ils devaient manifester à l'occasion du sommet France-Afrique organisé à Montpellier en octobre 2021 – manifestation déclarée aux autorités en amont. Plusieurs d'entre eux avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), doublée d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF).

À lire aussi

Immigration : « La rhétorique de l'appel d'air est purement idéologique »

Ces dernières années, la militarisation de la frontière lancée par les autorités, avec pour seul objectif de la rendre hermétique – sans toutefois y parvenir –, a contribué à un renforcement des contrôles sans précédent, dans les cols de montagne, sur les routes, dans les gares... Mais ces contrôles mènent surtout à des refoulements en cascade (soit des renvois côté italien), sans empêcher concrètement les personnes exilées d'entrer en France au bout de plusieurs tentatives infructueuses, comme ont pu le documenter les associations présentes dans la région.

Les associations d'aide aux exilé·es n'ont cessé d'alerter sur les effets de la militarisation de la frontière, qui conduit par ailleurs à l'enfermement de femmes, hommes et enfants dans des lieux sans véritable statut juridique (comme des préfabriqués) et pousse les personnes en migration à prendre toujours plus de risques pour éviter les contrôles. L'histoire de Blessing Matthew, une jeune Nigériane retrouvée morte dans la Durance, après avoir franchi la frontière avec deux camarades et avoir été poursuivie par les gendarmes, en est l'illustration.

À lire aussi

Dans une décision rendue le 2 février 2024, le Conseil d'État a annulé l'article du Ceseda (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) « qui permettait d'opposer des refus d'entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures » et a enjoint à la France de respecter le droit d'asile, comme l'explique l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, qui a suivi le dossier de près.

Le 16 mars, l'association Tous migrants organisait une « grande maraude solidaire » pour dénoncer les « politiques d'invisibilisation » du sort réservé aux exilé·es et la « militarisation des frontières françaises dans le contexte de durcissement des politiques migratoires et de la loi Darmanin ».

<https://static.mediapart.fr/etmagine/og/journal/files/2024/03/21/img-210324-cedric-herrou-et-deux-compagnons-d-emmaues-roya-liberes-apres-avoir-ete-interpelles.jpg>

Cédric Herrou et l'un des compagnons, au moment de leur libération jeudi 21 mars 2024. © Photo Marion Gachet
par Nejma Brahim